



Poder Judiciário  
Conselho da Justiça Federal  
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| ORIGEM      | : RJ - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO |
| PROCESSO Nº | : 0001737-16.2010.4.02.5167               |
| REQUERENTE  | : EDSON BESSA MUNIZ                       |
| REQUERIDO   | : INSS                                    |
| RELATOR     | : Juiz Federal ROGERIO MOREIRA ALVES      |

### VOTO

O acórdão recorrido considerou que a concessão de seguro-desemprego de pescador depende da comprovação de recolhimento de contribuições previdenciárias pelo requerente. Baseou-se na exegese do art. 2º, II, da Lei nº 10.779/03, segundo o qual o pescador deve apresentar os seguintes documentos para se habilitar ao benefício: *“comprovante de inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social – INSS como pescador, e do pagamento da contribuição previdenciária”*.

O requerente suscitou divergência jurisprudencial em face de acórdão paradigma da TNU, segundo o qual o pescador artesanal é considerado segurado obrigatório da Previdência Social independentemente do recolhimento de contribuições previdenciárias, porquanto sua filiação decorre do simples exercício da pesca artesanal, nos termos do art. 39, inciso I, da Lei nº 8.213/91.

O Presidente da Turma Recursal não reconheceu similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados. Com efeito, o acórdão recorrido trata de concessão de seguro-desemprego de pescador, ao passo que o acórdão paradigma cuida de aposentadoria por idade de pescador artesanal. Não obstante, a questão jurídica que permeia as duas decisões coincide: o pescador artesanal é obrigado a recolher contribuições previdenciárias? Da forma como foi prolatado o acórdão paradigma, dá-se a entender que o segurado especial nunca precisa recolher contribuições previdenciárias. Diante da identidade de *ratio*, concluo que as decisões comparadas guardam similitude fático-jurídica especificamente em torno de questão de direito material que condiciona o resultado do julgamento recorrido.

O acórdão recorrido admite ter sido juntada aos autos declaração emitida pela Associação de Homens do Mar da Baía de Guanabara registrando que a requerente se dedica à pesca de forma artesanal. Não pende controvérsia sobre a qualidade de segurado especial. O único óbice oposto pelo acórdão recorrido ao deferimento do seguro-desemprego está na falta de recolhimento de contribuições previdenciárias.

A Lei nº 10.779/03 dispõe sobre a concessão do benefício de seguro-desemprego, durante o período de defeso, ao pescador profissional que exerce a atividade pesqueira de forma artesanal. Dentre os vários documentos obrigatórios para instrução do requerimento de seguro-desemprego, o inciso II do art. 2º arrola o comprovante de pagamento da contribuição previdenciária.



Poder Judiciário  
Conselho da Justiça Federal  
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

O requerente alega que o segurado especial – dentre os quais se inclui o pescador artesanal – não está obrigado a recolher contribuições previdenciárias. A afirmação é verdadeira, mas apenas em parte. É preciso ter em conta que o segurado especial sujeita-se a mais de um tipo de contribuição.

Há a contribuição facultativa, calculada nos mesmos termos que a contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo, ou seja, em valor correspondente a 20% do salário-de-contribuição (vide § 1º do art. 25 c/c art. 21 da Lei nº 8.212/91). Essa contribuição o segurado especial só recolhe se quiser. O segurado especial pode ter interesse em recolhê-la para poder ter acesso a todas as espécies de benefícios previdenciários – a exemplo da aposentadoria por tempo de contribuição - e com renda superior ao salário mínimo. Nesse caso, deverá promover sua inscrição perante o INSS, sendo-lhe atribuído um Número de Inscrição do Trabalhador. Se optar por proceder ao recolhimento da contribuição facultativa, o segurado especial deve informar na o NIT na guia de recolhimento. Se não quiser recolher essa contribuição, o segurado especial nem por isso deixará de ser segurado obrigatório da previdência social, mas terá direito apenas a algumas espécies de benefícios previdenciários e com renda mensal limitada ao salário mínimo.

Por outro lado, a lei prevê algumas hipóteses de contribuição obrigatória do segurado especial. O art. 25 da Lei nº 8.212/91 elege o segurado especial como sujeito passivo da contribuição correspondente a 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, mais 0,1% para financiamento das prestações por acidente do trabalho.

A contribuição obrigatória pode ser arrecadada de duas formas. O art. 30, inciso IV, da Lei nº 8.212/91 prevê que a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam sub-rogadas nas obrigações do segurado especial. Ou seja, quando o segurado especial vende sua produção para pessoa jurídica, esta fica sub-rogada na obrigação de recolher a contribuição. As empresas ou cooperativas descontam no preço de aquisição da mercadoria o valor da contribuição e a recolhem ao INSS. O pescador deve exigir o comprovante da venda do pescado (nota fiscal de entrada de mercadoria) emitido pela empresa ou cooperativa adquirente. Esse documento é fundamental para comprovar a assunção pela empresa adquirente da responsabilidade pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a comercialização da produção.

Já o inciso X do art. 30 da mesma lei prevê que o segurado especial é o responsável direto pelo recolhimento da contribuição de que trata o art. 25, caso comercialize a sua produção no exterior, ou diretamente no varejo, ou à pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 ou, ainda, a outro segurado especial. É para viabilizar o recolhimento da contribuição obrigatória nesses casos que a lei prevê a necessidade de atribuição de um número de Cadastro Específico do INSS – CEI no momento da inscrição do segurado especial no Regime Geral de Previdência Social. Eis o art. 17, § 6º, da Lei nº 8.213/91 (incluído Lei nº 11.718/08):



Poder Judiciário  
Conselho da Justiça Federal  
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

“§ 6º. Simultaneamente com a inscrição do segurado especial, será atribuído ao grupo familiar número de Cadastro Específico do INSS – CEI, para fins de recolhimento das contribuições previdenciárias.”

Igual obrigação acessória está prevista no art. 37 da Instrução Normativa RFB nº 971/2009, em vigor:

“Art. 37. O segurado especial responsável pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a comercialização de sua produção deverá providenciar a matrícula da propriedade rural no CEI.”

Nesse contexto, o segurado especial sempre estará sujeito, direta ou indiretamente, ao recolhimento da contribuição previdenciária obrigatória sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção. Se vender o pescado para empresa ou cooperativa, o segurado especial não terá em seu poder o comprovante de recolhimento da contribuição, mas deverá reter o documento que comprova a aquisição da mercadoria pela pessoa jurídica que se sub-rogou na responsabilidade pelo recolhimento da contribuição e que forma prova suficiente para instruir o requerimento de seguro-desemprego. Nos demais casos, o próprio segurado especial ficará obrigado a recolher a contribuição, indicando na guia de recolhimento o número de Cadastro Específico do INSS – CEI, e esse documento será igualmente suficiente para instruir o requerimento de seguro-desemprego.

Em convergência com a exegese acima sustentada, o art. 2º da Resolução nº 468/2005, editada pelo CODEFAT - Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (D.O.U. 26/12/2005), disciplina a questão com mais clareza:

“Art. 2º Terá direito ao Seguro-Desemprego o pescador que preencher as seguintes condições (Habilitação):

(...)

III - Possuir comprovação de venda do pescado a adquirente pessoa jurídica ou cooperativa, no período correspondente aos últimos doze meses que antecederam ao início do defeso;

IV - Na hipótese de não atender ao inciso III e ter vendido sua produção à pessoa física, possuir comprovante de, pelo menos, dois recolhimentos ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em sua própria matrícula no Cadastro Específico - CEI, no período correspondente aos últimos doze meses que antecederam ao início do defeso;”

A Resolução CODEFAT nº 657/2010 (D.O.U. 17/12/2010) revogou a Resolução nº 468/2005 e reescreveu o artigo 2º com poucas alterações:

“Art. 2º Terá direito ao Seguro-Desemprego o pescador que preencher os seguintes requisitos no processo de habilitação:

(...)

III - possuir nota fiscal de venda do pescado a adquirente pessoa jurídica, ou pessoa física equiparada à jurídica no período compreendido entre o término do defeso anterior e o início do defeso atual;

IV - na hipótese de não atender ao inciso III e ter vendido sua produção a pessoa física, possuir comprovante de recolhimento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, constando em matrícula própria no Cadastro Específico - CEI, no período compreendido entre o término do defeso anterior e o início do defeso atual;”



Poder Judiciário  
Conselho da Justiça Federal  
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

Assim, para os fins do art. 2º, II, da Lei nº 10.779/03, o segurado especial não precisa exibir a GPS referente ao recolhimento de contribuição facultativa (com identificação do NIT), mas se sujeita ao ônus de apresentar: (i) a nota fiscal de venda do pescado a adquirente pessoa jurídica ou pessoa física equiparada à jurídica; ou (ii) comprovante de recolhimento direto da contribuição obrigatória, com identificação do CEI - Cadastro Específico do INSS.

O Presidente da TNU poderá determinar que todos os processos que versarem sobre esta mesma questão de direito material sejam automaticamente devolvidos para as respectivas Turmas Recursais de origem, antes mesmo da distribuição do incidente de uniformização, para que confirmem ou adequem o acórdão recorrido. Aplicação do art. 7º, VII, “a”, do regimento interno da TNU, com a alteração aprovada pelo Conselho da Justiça Federal em 24/10/2011.

Isto posto, nego provimento ao incidente de uniformização de jurisprudência.

  
ROGÉRIO MOREIRA ALVES  
Juiz Federal  
Relator



**Poder Judiciário**  
**Conselho da Justiça Federal**  
**Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais**

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO**

**QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO**

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Presidente da Sessão:             | MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA         |
| Subprocurador-Geral da República: | BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS            |
| Secretário(a):                    | VIVIANE DA COSTA LEITE                  |
| Relator(a):                       | JUIZ FEDERAL ROGÉRIO MOREIRA ALVES      |
| Requerente:                       | EDSON BESSA MUNIZ                       |
| Proc./Adv.:                       | NÁDIA OLIVEIRA PEGADO                   |
| Requerido(a):                     | UNIÃO                                   |
| Proc./Adv.:                       | PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO             |
| Origem:                           | RJ - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO |
| Proc. Nº.:                        | 0001737-16.2010.4.02.5167               |

**CERTIDÃO**

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: a Turma, por unanimidade, conheceu do incidente de uniformização e negou-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes Federais: ANTONIO SCHENKEL, VANESSA MELLO, ALCIDES SALDANHA, PAULO ARENA, JORGE GUSTAVO SERRA DE MACEDO COSTA, JANILSON SIQUEIRA, ADEL AMÉRICO DE OLIVEIRA, ROGÉRIO MOREIRA ALVES, GLAUCIO MACIEL e AMÉRICO BEDÊ FREIRE JUNIOR, em substituição ao Juiz Federal VLADIMIR VITOVSKY.

Brasília, 27 de junho de 2012.

**VIVIANE DA COSTA LEITE**  
Secretário(a)



Poder Judiciário  
Conselho da Justiça Federal  
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| ORIGEM      | : RJ - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO |
| PROCESSO Nº | : 0001737-16.2010.4.02.5167               |
| REQUERENTE  | : EDSON BESSA MUNIZ                       |
| REQUERIDO   | : INSS                                    |
| RELATOR     | : Juiz Federal ROGERIO MOREIRA ALVES      |

### EMENTA

SEGURO DESEMPREGO. PESCADOR ARTESANAL. PERÍODO DE DEFESO. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INDISPENSABILIDADE. LEI Nº 10.779/03.

1. O segurado especial sujeita-se a contribuição obrigatória sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. Se vender o pescado para empresa ou cooperativa, o segurado especial não terá em seu poder o comprovante de recolhimento da contribuição, mas deverá reter o documento que comprova a aquisição da mercadoria pela pessoa jurídica que se sub-rogou na responsabilidade pelo recolhimento da contribuição e que forma prova suficiente para instruir o requerimento de seguro-desemprego. Nos demais casos, o próprio segurado especial ficará obrigado a recolher a contribuição, indicando na guia de recolhimento o número de Cadastro Específico do INSS – CEI, e esse documento será igualmente suficiente para instruir o requerimento de seguro-desemprego.
2. Para os fins do art. 2º, II, da Lei nº 10.779/03, o segurado especial não precisa exhibir a GPS referente ao recolhimento de contribuição facultativa, mas se sujeita ao ônus de apresentar: (i) a nota fiscal de venda do pescado a adquirente pessoa jurídica ou pessoa física equiparada à jurídica; ou (ii) o comprovante de recolhimento direto da contribuição obrigatória, com identificação do CEI - Cadastro Específico do INSS.
3. O Presidente da TNU poderá determinar que todos os processos que versarem sobre esta mesma questão de direito material sejam automaticamente devolvidos para as respectivas Turmas Recursais de origem, antes mesmo da distribuição do incidente de uniformização, para que confirmem ou adequem o acórdão recorrido. Aplicação do art. 7º, VII, “a”, do regimento interno da TNU, com a alteração aprovada pelo Conselho da Justiça Federal em 24/10/2011.
4. Incidente de uniformização de jurisprudência improvido.



Poder Judiciário  
Conselho da Justiça Federal  
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

## **ACÓRDÃO**

Acordam os membros da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais negar provimento ao incidente de uniformização.

Brasília, 27 de junho de 2012.



ROGÉRIO MOREIRA ALVES  
Juiz Federal  
Relator